



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1277 del 07/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 del 07/08/2026

PROPOSTA N. 2282 del 07/08/2026

OGGETTO: PSC SS2 2014-2020- SUS. Recupero funzionale e riuso del Teatro Politeama CUP: C86C22000070009. CIG: B93E85A866.Presa d'atto subaffidamento a favore della Ditta FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO ai sensi dell'art. 119, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 36/2023

IL DIRIGENTE

Richiamati

-il decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui ai precedenti Decreti del Sindaco n. 25 del 17.06.2025, n.3 del 03.03.2025 e n. 32 del 15.09.2025 ad oggetto "Attribuzione incarico dirigenziale al Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale " all'Ing. Pasqualino Nicotera;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonch  la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Premesso:

-che la Regione Calabria si   dotata nel proprio Programma Operativo Regionale –POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 di una Agenda Urbana Sostenibile al fine di consentire alle citt  di assumere un ruolo importante nell'elaborazione di una Strategia integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile;

-che la Regione Calabria con deliberazione n. 326 del 25/07/2017 ha approvato gli indirizzi strategici per lo sviluppo urbano sostenibile in Calabria e le procedure delle azioni del POR Calabria 2014-2020 all'interno della strategia di sviluppo urbano sostenibile;

-che con nota del 19/01/2018, la Regione Calabria ha convocato questo Ente al tavolo di negoziazione dei fondi POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 le altre citt  dell'Agenda Urbana Calabrese;

-che per la Citt  di Lamezia Terme, sono previste risorse per complessivi   18.588.100,49;

Dato atto:

-che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 05/06/2018   stato approvato il documento strategico e relativi allegati per l'Agenda Urbana 2014-2020 della Citt  di Lamezia Terme;

-che con Delibera di Giunta Regionale n.283 del 04/07/2018 pubblicata sul Burc n.79 del 31/07/2018, sono stati approvati i documenti strategici dei comuni interessati tra cui quello della Citt  di Lamezia Terme;

-che in data 18/09/2018   stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Calabria e la Citt  di Lamezia Terme;

Visti:

-la DGR n. 320 del 26 ottobre 2020 che ha approvato la revisione del Programma a seguito della quale   stata garantita la copertura finanziaria delle operazioni selezionate nell'ambito della Strategia Urbana di Sviluppo Sostenibile, Aree Urbane minori, a valere su risorse FSC;

-la DGR n.350 del 11/08/2021 che ha approvato l'elenco degli interventi delle Aree Urbane di dimensione inferiore, il nuovo Piano finanziario, lo schema Accordo di Programma per l'attuazione

della strategia di sviluppo urbano e ha demandato ai Dipartimenti regionali competenti tutti gli adempimenti conseguenziali;

-l'Accordo di Programma tra la Regione Calabria e l'area urbana di dimensione inferiore di LAMEZIA TERME Rep. 9779 sottoscritto in data 07/09/2021;

-che il suddetto Accordo di Programma demanda alla stipula di un'apposita Convenzione di finanziamento sottoscritta per ciascun intervento ed all'individuazione dei compiti dei Settori responsabili delle Azioni;

-la DGR n. 78 del 5/3/2022 ha istituito i capitoli relativi alle spese per la realizzazione degli interventi afferenti alle Aree Urbane di dimensione inferiore;

Considerato:

-che con successivi atti sono state perfezionate le Convenzioni con la Regione Calabria per l'attuazione delle singole azioni del Programma;

-che in data 20/07/2022 - Protocollo N. 0057039 - è stata stipulata Convenzione tra la Regione Calabria - Dipartimento Transizione digitale e Attività Strategiche ed il Comune di LAMEZIA TERME, relativamente alla realizzazione di una serie di operazioni indicate per un importo complessivo di € 3.751.600,00 tra i quali il Recupero funzionale e riuso del Teatro Politeama CUP: C86C22000070009 del predetto Accordo di Programma;

-che ai sensi dell'art.10 della citata Convenzione "il mancato conseguimento dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante, ossia l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, entro il 31/12/2025" determina la revoca totale o parziale del contributo, secondo quanto stabilito dalla regolamentazione relativa all'utilizzo dei fondi FSC;

-che con delibera di Giunta Comunale n. 172 del 23/05/2024, è stato conferito all'ing. Pasqualino Nicotera il ruolo di Coordinatore della cabina di regia di Agenda Urbana di Lamezia Terme, nonché di dirigente degli interventi a valere sull'Asse 9 e sull'Asse 11 del Fondo FESR del Programma Agenda Urbana di Lamezia Terme;

-che con determina dirigenziale del Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale RG n. 203 del 14/02/2025 sono stati individuati i Rup per gli interventi previsti connessi alla realizzazione di opere pubbliche previste nel programma triennale OO. PP., a valere sul POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020- Asse 9 ed Asse 11 - Programma Agenda Urbana Città di Lamezia Terme;

-che per l'intervento sopra detto il RUP risulta essere la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

Dato atto:

-che l'azione di coordinamento tra il Comune e l'Ente finanziatore si è tradotta in un'interlocuzione continua con gli uffici dell'Autorità di Gestione della Programmazione Unitaria della Regione Calabria e con i Responsabili dei Dipartimenti regionali interessati, attraverso incontri bilaterali e successive proposte di rimodulazione finalizzate all'avanzamento delle operazioni ammesse al programma, giuste note prot. n. 58416 del 22/07/2024, prot. n. 88333 del 12/11/2024, prot. n. 0015917 del 25/02/2025, prot. n. 0016608 del 27/02/2025, prot. n. 0021194 del 18/03/2025, prot. n. 26146 del 02/04/2025;

-che in data 17 aprile 2025 si è tenuto presso il Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione Calabria il Comitato di Coordinamento per la discussione delle proposte di rimodulazione fatte pervenire dalle Città titolari di programmi di Agenda Urbana Poli Minori, tra cui la Città di Lamezia Terme;

-che sono state esaminate le proposte di rimodulazione fatte pervenire dal Comune di Lamezia Terme ed il cui esito positivo è riportato nel verbale sottoscritto dagli intervenuti ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 32453 del 22/04/2025;

-che con delibera della Giunta Comunale n.1117 del 22.04.2025 si è proceduto all'

À

fapprovazione delle schede degli interventi rimodulati come dal citato verbale del Comitato di Coordinamento prot. 32453 del 22.04.2025;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS n. 317 del 06/08/2025 con la quale è stato disposto:

-di approvare il QE rimodulato per la somma complessiva pari ad euro 328.265,00;

-di approvare la proposta di aggiudicazione della Trattativa Diretta Mepa n. 5553338 del 31/07/2025, CIG B7E52B1D20, a favore dell'operatore economico ARCHIMEDE ENGINEERING DI ELIA GUGLIELMO con studio in via VIA PROVINCIALE DELLE FRAZIONI,108- Bianchi, (CS) P.IVA02745020780, l'incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, del Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, emissione CRE nell'ambito dell'intervento di RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA-Programma Agenda Urbana Città di Lamezia Terme CUP: C86C22000070009, per un importo pari ad euro 38.000,00 oltre oneri contributivi 4% e Iva 22%, per un totale complessivo di euro 48.214,40;

Dato atto che l'opera è stata inserita nel piano triennale 2025-2027 approvato dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/04/2025 CUI: L00301390795202200008 per un importo complessivo pari ad euro 328.265,00;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 286 del 23/10/2025 con la quale è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica relativo a "RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA" CUP: C86C22000070009 redatto dall'ing. Elia Guglielmo e trasmesso con la nota prot. 81699/2025, CIG B7E52B1D20 conservato agli atti;

Richiamata la Determinazione dirigenziale RS n. 445 del 26/11/2025, RG n. 1997 del 26/11/2025 con la quale è stato disposto:

-di approvare, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA - CUP: C86C22000070009, CUI : L00301390795202200008 redatto dall'ing. Elia Guglielmo e trasmesso con la nota prot. 81699/2025, ammontante a complessivi € 328.265,00 (come da QE in premessa) e composto dai elaborati sopra elencati, non materialmente allegati e agli atti del Settore con fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione Calabria Sezione Speciale (PSC) - Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile (SUS) –Aree di dimensioni inferiori- Comune di Lamezia Terme (CZ);

-di indire la procedura aperta ai sensi dell'art 71 comma 3 del D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA "CUP: C86C22000070009, che vede come soggetto attuatore l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme con il termine pari a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara per la ricezione delle offerte, con applicazione dell'INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs.n.36/2023 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo CIG: B93E85A866 per l'importo a base di gara ammonta ad euro ad € 236.863,66 di cui euro 35.762,62 per costi della manodopera, oltre € 6.280,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva 10% come per legge come da Quadro Economico approvato agli atti;

Richiamate altresì:

-la determina dirigenziale RS n. 507 del 29/12/2025 con la quale è stato disposto di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'OE ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA 02911920797 con sede in Lamezia Terme (CZ), località ROTOLI AREA PIP LOTTO 56, l'appalto dei lavori relativi all' intervento denominato Teatro Politeama CUP: C86C22000070009, CIG: B93E85A866 per il ribasso offerto del 27,54 % e per un importo contrattuale che risulta quindi essere pari ad euro 167.210,59 oltre oneri di sicurezza pari ad euro 6.208,91 ed oltre Iva 10%

-la determinazione dirigenziale RS n. 68 del 25/02/2026 con la quale si è disposto:

-di procedere alla correzione dell'errore materiale della somma impegnata in fase di impegno spesa limitatamente all'aggiudicatario ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA 02911920797;

-di dare atto che relativamente alla gara aperta per il RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DEL TEATRO POLITEAMA con fondi a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione Calabria Sezione Speciale (PSC) - Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile (SUS) –aree di dimensioni inferiori- Comune di Lamezia Terme (CZ);CUP: C86C22000070009, CIG: B93E85A866 la somma corretta in favore dell'OE ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA 02911920797 è pari ad euro 190.697,29 (di cui imponibile euro 173.361,17 oltre IVA 10% pari ad euro 17.336,12);

Considerato che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C86C22000070009; CUI: L00301390795202200008; CIG: B93E85A866.

Atteso che in data 12/03/2026 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto, con l'operatore economico ECOTEC Sistemi di Telecomunicazioni S.r.l, Rep. 28880, n. racc. 18646 del 12/03/2026;

Considerato che con verbale del 07/04/2026, la Direzione Lavori ha preveduto alla consegna dei lavori;

Richiamata la determinazione Dirigenziale Rs n. 141 del 14/04/2026 con la quale è stato disposto di liquidare in favore di ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA02911920797 con sede in Lamezia Terme (CZ), località ROTOLI AREA PIP LOTTO 56, la somma di € 34.672,23, relativa all'anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023;

Rilevato che i lavori sono regolarmente in corso;

Vista la comunicazione di cui al prot. 58953 del 21/07/2026 con la quale l'impresa appaltatrice comunicava un sub-affidamento dei lavori per un importo di euro 2.200,00 (euro duemiladuecento/00), a favore della Ditta FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO con sede legale in Loc. Savutano Ciaramedio n. snc., 88046 Lamezia Terme, P.IVA: 02976370797 per SALDATURA OPERE IN FERRO;

Dato atto che ai sensi dell'art. 119 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 non costituiscono subappalto le attività il cui importo non sia superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo non superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

Acquisito il DURC prot. INAIL_55120995 sc 17/11/2026;

Dato atto che non sussistono motivazioni ostative in merito alla comunicazione pervenuta;

Ritenuto di prendere atto della comunicazione prot. 58953 del 21/07/2026 per il sub-affidamento di lavori di importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale;

Attestato che:

- il sottoscritto RUP, Dott.ssa Dorota A.Luszczzyk nonché il Collaboratore RUP, Ing.Pasqualino Nicotera che hanno curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16

del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n. 190/2012;

Attestato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di prendere atto della nota di cui al prot. n. 58953 del 21/07/2026 con la quale la ditta appaltatrice ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA 02911920797 comunica di sub-affidare, ai sensi dell'art. 119, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per un importo di € 2.200,00 e dunque per un importo inferiore al 2 per cento dell'importo contrattuale : "SALDATURE OPERE IN FERRO", a favore della Ditta FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO. con sede legale in Loc. Savutano Ciaramedio n. snc., 88046 Lamezia Terme, P.IVA: 02976370797;

di dare atto che il subaffidatario si è impegnato a rispettare, nell'esecuzione del subaffidamento, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale (acquisito agli atti) cui il subaffidatario dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi;

di dare atto che il presente atto non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa;

di dare atto che è fatto obbligo comunicare eventuali variazioni in merito al presente sub-affidamento, nonché richiedere apposita autorizzazione al subappalto qualora vi sia un incremento degli importi al di sopra della soglia del 2% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 119 del D.LGS 36/2023;

di dare atto che il sub-affidamento dovrà rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;

-di inviare copia della presente all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori per i rispettivi adempimenti di competenza;

di dare atto che, il pagamento al subaffidatario verrà effettuato direttamente dall'appaltatore e, pertanto non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico del Comune di Lamezia Terme;

di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'opera è identificata con il seguente CUP: C86C22000070009; CUI: L00301390795202200008; CIG: B93E85A866;

di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice ECOTEC SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI srl, P.IVA 02911920797;

di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk;

di dare atto che il Collaboratore del RUP, ai sensi del ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è l'ing. Pasqualino Nicotera;

di dare atto dell'inesistenza di posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente/RUP e del Collaboratore del RUP, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento e dell'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2282 del 07/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 07/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.